



PUTUSAN
Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT REGIO AVIASI INDUSTRI, berkedudukan di Jalan Raya Narogong KM 28, Desa Kembangkuning, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Adik Avianto Soedarsono, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Al Djufri & Rekan, beralamat di Jalan Sariwates 1B, Nomor 27, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2025;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ABDUL MALIK**, bertempat tinggal di Kp. Sinarmukti, RT 001, RW 002, Kelurahan Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
2. **ARIANI OCTORISCA**, bertempat tinggal di Jalan Tubagus Ismail XVII, RT 001, RW 009, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
3. **ASEP RAMDHANI**, bertempat tinggal di Jalan Saluyu Indah 19, Nomor 177, RT 004, RW 013, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
4. **DANA RUSDANA**, bertempat tinggal di Puri Cipageran Indah I, Blok A 300, RT 001, RW 026, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
5. **MARIE ISNAENI ENDAH RETNOWATY**, selaku ahli waris dari almarhum **INDRIYO JATMIKO** sebagai istri

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026



berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dicatat pada Register Kecamatan Cimahi Utara dengan Nomor 474.3/177/CIMUT/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024;

6. **RIVETANYA ERIKA**, selaku ahli waris dari almarhum **INDRIYO JATMIKO** sebagai anak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dicatat pada register Kecamatan Cimahi Utara dengan Nomor 474.3/177/CIMUT/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024;
7. **WELDYNNO SARWOKO INDRASWORO**, selaku ahli waris dari almarhum **INDRIYO JATMIKO** sebagai anak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dicatat pada register Kecamatan Cimahi Utara dengan Nomor 474.3/177/CIMUT/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024;
8. **DIFUSYANO PRAKOCO INDRASWORO**, selaku ahli waris dari almarhum **INDRIYO JATMIKO** sebagai anak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dicatat pada register Kecamatan Cimahi Utara dengan Nomor 474.3/177/CIMUT/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024, Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Bina Bakti Nomor 11 Buciper, RT 003, RW 016, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
9. **MOHAMMAD HASAN HARIANTO**, bertempat tinggal di Taman Bumi Prima Blok S, Nomor 3, RT 001 RW 022, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
10. **MADE WIRATA**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah II, Nomor I Blok C Cihanjuang, RT 004, RW 017, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
11. **PIPIN ARIPIIN**, bertempat tinggal di Kp. Cijengkol, RT 002, RW 003, Kelurahan Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
12. **RAKHMAT CONDRGUMONO**, bertempat tinggal di Komp. Citra Asri Permai Kav. E-6, RT 004, RW 001,

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

13.Ir. RATNA SASTRA bertempat tinggal di Kp. Cilisung, Nomor 11, RT 001, RW 005, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

14.SEPTRINIA SOEPARNADI, bertempat tinggal di Komp. Citra Asri Permai Kav. E-6, RT 004, RW 001, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

15.Ir. SUROTO, bertempat tinggal di Jalan Cibogo I, Nomor 2, RT 001, RW 004, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

16.TATANG SUHERMAN, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah II, RT 001, RW 006, Kelurahan Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gede Aditya & Partners, beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni, Blok A/38 B, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2025;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Terlawan masuk dalam kompetensi relatif

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Eksepsi Kompetensi Relatif);

3. Menyatakan gugatan Para Terlawan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
4. Menyatakan Para Terlawan keliru dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan (Para Terlawan keliru menerapkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20023 tentang Ketenagakerjaan Terkait Hubungan Kerja antara sebagian besar Para Terlawan dengan Pelawan, karena Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut telah diubah dan Para Terlawan Keliru dalam menerapkan Pasal 81 Angka 15 Bab IV Ketenagakerjaan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);
5. Menyatakan gugatan Para Terlawan dibuat dengan dasar Kelicikan (*exceptio doli prae sintis*);
6. Menyatakan gugatan Para Terlawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Pelawan (dahulu Tergugat) adalah Pelawan yang benar;
2. Menolak gugatan Para Terlawan (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terlawan (dahulu Para Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pelawan Rekonvensi dengan Para Terlawan Rekonvensi sejak tanggal 30 Juni 2023;
3. Menyatakan masa kerja dan Uang Pesangon bagi Terlawan Rekonvensi I, Terlawan Rekonvensi V, Terlawan Rekonvensi VI, Terlawan Rekonvensi VII, Terlawan Rekonvensi IX, Terlawan Rekonvensi X, Terlawan Rekonvensi XI, Terlawan Rekonvensi XII, dan Terlawan Rekonvensi XIII

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai berikut:

No	Nama	PKWTT (Tanggal berlaku UU)	Masa Kerja (Per tanggal PKWTT)		Gaji	Perhitungan Pesangon berdasarkan PP 35/2021			Total
			Tahun	Bulan		Psl. 40 (2) Jo. Psl. 43 (1) huruf a (Pesangon)	Psl. 40 (3) Jo. Psl. 43 (1) huruf b (PMK)	Psl. 40 (4) Jo. Psl. 43 (1) huruf c (Penggantian Hak)	
1	Abdul Malik (Terlawan I)	1/2/22	1	5	Rp8.750.000	Rp8.750.000	0	0	Rp8.750.000
2	Indriyo Jatmiko (Terlawan V)	15/1/21	2	5	Rp11.250.000	Rp16.875.000	0	0	Rp16.875.000
3	Mohammad Hasan Harianto (Terlawan VI)	23/12/22	0	6	Rp20.000.000	Rp10.000.000	0	0	Rp10.000.000
4	Made Wirata (Terlawan VII)	15/1/21	2	5	Rp25.000.000	Rp37.500.000	0	0	Rp37.500.000
5	Rakhmat Condrogumono (Terlawan IX)	15/1/21	2	5	Rp25.000.000	Rp37.500.000	0	0	Rp37.500.000
6	Ir. Ratna Sastra (Terlawan X)	15/1/21	2	5	Rp17.500.000	Rp26.250.000	0	0	Rp26.250.000
7	Septinia Soeparnadi (Terlawan XI)	1/7/21	2	0	Rp17.500.000	Rp26.250.000	0	0	Rp26.250.000
8	Ir. Suroto (Terlawan XII)	15/1/21	2	5	Rp25.000.000	Rp37.500.000	0	0	Rp37.500.000
9	Tatang Suherman (Terlawan XIII)	15/1/21	2	5	Rp17.500.000	Rp26.250.000	0	0	Rp26.250.000
Grand Total									Rp226.875.000

4. Menyatakan uang kompensasi bagi Terlawan Rekonvensi II, Terlawan Rekonvensi III, Terlawan Rekonvensi IV dan Terlawan Rekonvensi VIII sebagai berikut:

No	Nama	Mulai Kerja dan Berakhir (Tgl/Berlaku)	Masa Kerja (Per-Tgl PKWT)		Gaji (Rp)	Uang Kompensasi (Rp) Berdasarkan Pasal 16 (1) huruf c PP 35/2021 (Rp)
			Tahun	Bulan		
1	Ariani Octorisca (Terlawan II)	15/1/21-30/6/23	2	5	6.250.000	15.104.167

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Asep Ramdhani (Terlawan III)	15/1/'21-30/6/'23	2	5	7.500.000	18.125.000
3	Dana Rusdana (Terlawan IV)	15/1/'21-30/6/'23	2	5	7.500.000	18.125.000
4	Pipin Aripin (Terlawan VIII)	Februari – Juni 2021	0	5	2.900.000	1.208.400
Total						52.562.567

5. Menghukum Para Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Atau: Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan perlawanan tidak memenuhi ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR;
- II. Gugatan perlawanan telah lewat waktu;
- III. Gugatan perlawanan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 244/Pdt.Sus.Plw-PHI/2024/PN Bdg, tanggal 22 September 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, tanggal 17 April 2025, tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan Verstek Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, tanggal 17 April 2025 tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan semula Tergugat membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pelawan dan kuasa Para Terlawan pada tanggal 22 September 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 101/Kas/G/2025/PHI/PN Bdg, *juncto* Nomor 244/Pdt.Sus.Plw-PHI/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 244/Pdt.Sus.Plw-PHI/2024/PN. Bdg, tanggal 22 September 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan/Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terlawan/Para

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Penggugat) masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Eksepsi Kompetensi Relatif);

3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terlawan/Para Penggugat) kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Menyatakan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terlawan/Para Penggugat) keliru dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terkait Hubungan Kerja antara sebagian besar Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi, karena Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut telah diubah dan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Penggugat Keliru dalam menerapkan Pasal 81 Angka 15 Bab IV Ketenagakerjaan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);
5. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terlawan/Para Penggugat) dibuat dengan dasar Kelicikan (*exceptio doli prae sintis*);
6. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terlawan/Para Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terlawan/Para Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat adalah Pelawan yang benar;
2. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terlawan/Para Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terlawan/Para Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan/Tergugat) untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Pelawan/Tergugat) dengan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terlawan/Para Penggugat) sejak tanggal 30 Juni 2023;
- Menyatakan masa kerja dan Uang Pesangon bagi Termohon Kasasi I (dahulu Terlawan I/Penggugat I), Termohon Kasasi V (dahulu Terlawan V/Penggugat V), Termohon Kasasi VI (dahulu Terlawan VI/Penggugat VI), Termohon Kasasi VII (dahulu Terlawan VII/Penggugat VII), Termohon Kasasi IX (dahulu Terlawan IX/Penggugat IX), Termohon Kasasi X (dahulu Terlawan X/Penggugat X), Termohon Kasasi XI (dahulu Terlawan XI/Penggugat XI), Termohon Kasasi XII (dahulu Terlawan XII/Penggugat XII), dan Termohon Kasasi XIII (dahulu Terlawan XIII/Penggugat XIII) adalah sebagai berikut:

No	Nama	PKWTT (Tanggal berlaku UU)	Masa Kerja (Per tanggal PKWTT)		Gaji	Perhitungan Pesangon berdasarkan PP 35/2021			Total
			Tahun	Bulan		Psl. 40 (2) Jo. Psl. 43 (1) huruf a (Pesangon)	Psl. 40 (3) Jo. Psl. 43 (1) huruf b (PMK)	Psl. 40 (4) Jo. Psl. 43 (1) huruf c (Penggantian Hak)	
1	Abdul Malik (Termohon Kasasi I)	1/2/22	1	5	Rp8.750.000	Rp8.750.000	0	0	Rp8.750.000
2	Indriyo Jatmiko (Termohon Kasasi V)	15/1/21	2	5	Rp11.250.000	Rp16.875.000	0	0	Rp16.875.000
3	Mohammad Hasan Harianto (Termohon Kasasi VI)	23/12/22	0	6	Rp20.000.000	Rp10.000.000	0	0	Rp10.000.000
4	Made Wirata (Termohon Kasasi VII)	15/1/21	2	5	Rp25.000.000	Rp37.500.000	0	0	Rp37.500.000
5	Rakhmat Condrogumono (Termohon Kasasi IX)	15/1/21	2	5	Rp25.000.000	Rp37.500.000	0	0	Rp37.500.000
6	Ir. Ratna Sastra (Termohon Kasasi X)	15/1/21	2	5	Rp17.500.000	Rp26.250.000	0	0	Rp26.250.000
7	Septinia	1/7/21	2	0	Rp17.500.000	Rp26.250.000	0	0	Rp26.250.000

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Soeparnadi (Termohon Kasasi XI)							
8	Ir. Suroto (Termohon Kasasi XII)	15/1/21	2	5	Rp25.000.000	Rp37.500.000	0	Rp37.500.000
9	Tatang Suherman (Termohon Kasasi XIII)	15/1/21	2	5	Rp17.500.000	Rp26.250.000	0	Rp26.250.000
Grand Total								Rp226.875.000

4. Menyatakan uang kompensasi bagi Termohon Kasasi II (dahulu Terlawan II/Penggugat II), Termohon Kasasi III (dahulu Terlawan III/Penggugat III), Termohon Kasasi IV (dahulu Terlawan IV/Penggugat IV) dan Termohon Kasasi VIII (dahulu Terlawan VIII/Penggugat VIII) sebagai berikut:

No	Nama	Mulai Kerja dan Berakhir (Tgl/Berlaku)	Masa Kerja (Per-Tgl PKWT)		Gaji (Rp)	Uang Kompensasi (Rp) Berdasarkan Pasal 16 (1) huruf c PP 35/2021 (Rp)
			Tahun	Bulan		
1	Ariani Octorisca (Termohon Kasasi II)	15/1/21-30/6/23	2	5	6.250.000	15.104.167
2	Asep Ramdhani (Termohon Kasasi III)	15/1/21-30/6/23	2	5	7.500.000	18.125.000
3	Dana Rusdana (Termohon Kasasi IV)	15/1/21-30/6/23	2	5	7.500.000	18.125.000
4	Pipin Aripin (Termohon Kasasi VIII)	Februari – Juni 2021	0	5	2.900.000	1.208.400
Total						52.562.567

5. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terlawan/Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila *Judex Juris* yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 November 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pelawan dengan Para Terlawan telah dinilai dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya adanya adendum terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan pelanggaran terhadap jeda masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ternyata tidak dilakukan;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hubungan kerja antara Para Terlawan dengan Pelawan yang semula didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena telah melanggar ketentuan maka hubungan kerja dinyatakan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (*vide* Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa kesepakatan tentang besarnya upah antara para pihak juga telah dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 88E Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah ditambahkan dalam Pasal 81 angka 28 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang kewenangan relatif, Penerapan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penilaian bukti-bukti, Penerapan Pasal 99 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Kekuasaan Kehakiman, Penerapan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penerapan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, eksepsi Tergugat, Penerapan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penerapan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penerapan Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 1866 KUH Perdata, Penerapan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata *Juncto* Pasal 1264 KUH Perdata, Penerapan Pasal 40 ayat (2), (3) *Juncto* Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT REGIO AVIASI INDUSTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT REGIO AVIASI INDUSTRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp380.000,00 +</u>
Jumlah	Rp400.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
Nip. 19621220 1986 12 1001